マイクロ法人化による社会保険・税負担シミュレーションおよび設立準備金（改訂・実務対策反映版）

1. 前提条件

- **基本方針・目的**：
  - 節税（社会保険料の適正化）を第一の目的としつつ、税務調査のリスクを限りなく下げるため、実態を伴う適法・厳密な運用を行う。
- **家族構成・居住地**：
  - 夫44歳、妻43歳（専業主婦）、子3歳。居住地は兵庫県宝塚市。
  - ※将来的な年金第3号被保険者制度の廃止可能性については現状考慮せず、現行制度を前提とする。
- **事業の切り分け（二刀流の運用実態）**：
  - **個人事業主（継続）**：これまで行ってきたシステムエンジニア業務（準委任の客先常駐型案件）は継続し、個人の確定申告を独立して行う。
  - **マイクロ法人（新設）**：合同会社として設立。従業員は雇わず代表自身のみで活動。
    - **活動実態**：個人開発アプリの新規開発、運用保守、アップデート作業。
    - **事業内容**：iPhone App Storeへの「家計簿アプリ」のリリース・運用（現状は開発をほぼ完了し、リリース調整段階）。
- **個人事業主の現状（国保・各種共済の状況）**：
  - 売上（収入）金額：10,929,600円
  - 経費計：3,755,952円
  - 青色申告特別控除額：650,000円
  - **所得金額（事業所得）：6,523,648円**
  - 共済・年金：経営セーフティ共済、小規模企業共済、iDeCo(掛金23,000円)に加入中。
    - *【追記】iDeCoは既に月額23,000円で運用中のため、法人化に伴い第2号被保険者（企業年金なし：上限23,000円）へ移行しても掛金の減額や個人側での税負担増は発生しない（検証済）。*
- **法人設立・運用の前提**：
  - 資本金：**1,500,000円〜2,000,000円**を想定（初期のキャッシュアウト・債務超過対策として余裕を持たせる。詳細は「4. 設立にかかる初期準備金と資本金設定」に後述）。
  - 資金調達・口座：法人での融資を受ける想定はなし。あおぞら銀行など、ネット銀行等での法人口座開設を予定。
  - 管轄：協会けんぽ兵庫支部
  - **役員報酬：100,000円/月**（標準報酬月額98,000円を適用）
  - 扶養：妻・子は法人の健康保険の被扶養者（妻は第3号被保険者）とする。
  - バックオフィス：税理士非契約・自力申告（freee会計・freee申告を活用）。所在地はバーチャルオフィスを利用。

---

2. 年間キャッシュフロー比較

前年度まで利用されていた社保加入スキーム（外部法人等での理事就任）、現在の国保想定（個人事業主）、および今後のマイクロ法人化（自社アプリ運用）の3軸でのキャッシュフロー比較です。

項目	前年度まで（外部社保スキーム）	現在（国保想定・個人事業主）	法人化後（社保・自力運用）
健康保険料（介護分・支援金含む）	46,920円※A	約988,897円※1	140,760円※2
年金保険料（子育て拠出金含む）	96,624円※B	約407,520円※3	219,432円※4
組合会費・スキーム利用料等	1,189,020円※C	0円	0円
法人住民税（均等割）	0円	0円	70,000円※5
法人税・事業税等（所得割）	**0円**	**0円**	**約11,000円※6**
システム・インフラ維持費	0円	0円	164,732円※7
年間合計負担（表面上の総支出）	**1,332,564円**	**約1,396,417円**	**約605,924円**
(参考) 理事/役員報酬（額面）	*816,000円*※D	-	*1,200,000円*
(参考) 差引手取り額	*672,456円*※D	-	*1,018,488円*
制度維持の実質コスト（純減額）	**516,564円**※E	**約1,396,417円**	**約605,924円**※F

【前年度まで（外部社保スキーム）の算出ロジック】

- ※**A 健康保険料**：月額 3,910円 × 12ヶ月 ＝ 46,920円（個人控除分）
- ※**B 厚生年金保険**：月額 8,052円 × 12ヶ月 ＝ 96,624円（個人控除分）
- ※**C 組合会費等**：月額 99,085円 × 12ヶ月 ＝ 1,189,020円（スキーム維持のための外部への支払い）
- ※**D 報酬と手取り**：理事報酬 月額 68,000円（年額 816,000円）。控除合計 月額 11,962円を引いた差引き支給額 月額 56,038円（年額 672,456円）。
- ※**E 実質コスト（純減額）**：外部スキームを維持するために「純粋に外部へ流出したキャッシュ」の額です。 算出式：表面上の総支出（1,332,564円） － 理事報酬（816,000円） ＝ **516,564円** （別計算：年間支払会費 1,189,020円 － 年間手取り受領額 672,456円 ＝ 516,564円）

【法人化後との実質コスト比較と考察】

- ※**F マイクロ法人の実質コスト（605,924円）**：法人側で負担する社保・税金・システム維持費と、個人側で引かれる社保控除の合計額（＝外部に流出する経費の純額）です。役員報酬120万円は「自分の法人から個人の口座への資金移動」に過ぎず、世帯全体の資産は目減りしないため、実質コストの計算において相殺（マイナス）していません。
- **考察**：前年度の外部スキーム（516,564円）と比較すると、自社でのマイクロ法人運用（605,924円）の方が、freee利用料やバーチャルオフィス代などのインフラ費（164,732円）が掛かる分、年間約8.9万円ほどコストが上がります。しかし、現在の国保想定（1,396,417円）と比較すれば年間約79万円の

圧倒的な削減効果があり、何より「自社アプリ開発という正当な実態」を伴うため、税務調査リスクを完全に排除したクリーンな運用が可能となります。

(※1〜7の算出ロジックは初期シミュレーションから変更なし)

---

3. 実務上のリスクと完全クリアに向けた実行ルール

3.1 経費と資産の厳密な分離（税務調査での否認リスク排除）

本スキーム最大の強みは「客先常駐SE」と「自社アプリ開発」で事業と顧客が完全に分かれている点ですが、税務調査では「経費の混同」が最も狙われます。法人への「利益供与」とみなされないため、以下のルールを徹底します。

- **自宅家賃・通信費**：法人の作業場所であっても、バーチャルオフィス代以外の自宅家賃・光熱費・ネット回線代は「すべて個人事業側で引き受け、法人では1円も計上しない」という切り分けを行う。
- **開発機材（Mac・iPhone等）の帰属**：個人事業で経費・減価償却している端末を法人に無償で流用しない。法人が独自に購入するか、個人から適正価格で買い取る処理を行う。
- **経費の限定**：法人の経費は、Apple Developer Program費用、サーバー代、freee利用料、バーチャルオフィス代等、法人事業に直接紐づくもののみに限定する。

3.2 年金事務所の「生計維持」審査のクリア（扶養手続き）

役員報酬10万円（年収120万円）で妻・子を被扶養者とする際、年金事務所から「この収入で家族の生計をどう維持しているのか？」と高い確率で問われます。

- **対策**：手続きの際、個人事業主としての十分な収入を証明するため、直近の「確定申告書（第一表・第二表）」および「青色申告決算書」の控え（収受印または受信通知あり）を必ず持参し、生計維持の合理性を即座に証明する。

3.3 法人口座開設のハードル突破（バーチャルオフィス対策）

マネーロンダリング対策の厳格化により、「バーチャルオフィス」＋「無形商材（アプリ開発）」＋「新設合同会社」の組み合わせは、ネット銀行でも審査落ちのリスクが高いです。口座が開設できないとスキームが停止します。

- **対策**：事業実態を強力に証明するため、審査時に以下のエビデンスを即座に提出できるよう準備しておく。
  - アプリの開発中画面（スクリーンショット）
  - 仕様書や事業計画書
  - Apple Developer Programの登録画面
  - （必要に応じて）個人の実績を示す業務委託契約書等

---

4. 設立にかかる初期準備金と資本金設定

マイクロ法人設立から、アプリ売上が安定して入金されるまでに必要な資金の明細です。資金は「①設立実費（個人からの持ち出し）」と「②資本金（法人の事業資金）」に大別されます。

4.1 設立にかかる法定実費・諸経費（個人支出）

設立登記のために必ず発生する実費です。発起人（個人）が立て替えて支払い、設立後に法人の「創立費」として経費計上します。

- **登録免許税**：60,000円（合同会社の最低額。法務局へ納付）
- **電子定款作成代行料**：約5,000円（印紙代4万円を回避するため行政書士等へ依頼）
- **法人実印・銀行印作成費用**：約5,000円〜10,000円
- **印鑑証明書・登記事項証明書取得費**：約2,000円
- **合計概算：約72,000円〜77,000円**

4.2 資本金の推奨額と初期の資金ショート回避

推奨額：1,500,000円〜2,000,000円

役員報酬と法人負担分の社保、システム維持費により、法人は毎月約12〜13万円のキャッシュアウトが確定します。以下の理由から、初期の余裕を持たせた資本金設定を強く推奨します。

1. **口座開設審査の突破**：マネーロンダリング対策が厳しいネット銀行において、「バーチャルオフィス＋低資本金」による審査落ちを回避するため。
2. **債務超過の防止**：アプリ売上が安定するまでの赤字期間を、代表者からの「役員借入金」で処理・補填し続けることによる、会計の煩雑化および決算書の悪化（実質的な債務超過）を防ぐため。

【参考：設立直後から発生するキャッシュアウト】 アプリの売上入金が安定するまでの間、法人からは以下の資金が確実に流出します。

- **インフラ・システム維持費（年額一括払い想定）：計 164,732円**
  - バーチャルオフィス年額：48,000円
  - freee3ツール（会計・申告・人事労務）年額合計：116,732円
- **毎月の固定支出：月額 約130,000円**
  - 役員報酬：100,000円
  - 社会保険料等の法人負担分：約15,000円〜20,000円
  - ※売上入金まで半年かかった場合、固定支出だけで約78万円の資金が消化されます。

4.3 総合計（設立に向けて確保すべき現金）

項目	金額の目安	備考
①設立実費（個人支出）	**約75,000円**	登録免許税、印鑑代等（実質的な出費）
②資本金（法人口座へ）	**1,500,000円〜2,000,000円**	初期のシステム費・役員報酬・社保支払いの原資
合計準備金	**約1,575,000円〜2,075,000円**	※資本金分は「個人口座から法人口座への資金移動」であり、資産が消滅するわけではありません。